


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0042794-27.2016.8.26.0050 – Controle 2016/001086**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **Rodrigo Correiro da Silva**
 Data da Audiência: **14/02/2017**

Aos 14/02/2017, às 14:30h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Alfredo Mainardi Neto; Presente(s) o(s) acusado(s) Rodrigo Correiro da Silva, neste ato representado pelo Dr. Renato Gomes da Silva, OAB/SP 128761. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Jose Antonio Bricio Faria e Valmir Pinheiro. Presente(s) a(s) testemunha(s) de defesa: Luiz Vítor Gomes da Silva, Zuleide Correia da Silva, Adeilton Carlos Camara da Silva e Luiz Carlos Bezerra.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) as duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (Jose Antonio e Valmir) e as testemunhas de defesa (Luiz Vítor, Zuleide, Adeilton e Luiz Carlos), sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates.

Dada a palavra ao Ministério Público: MM. Juíza, **RODRIGO CORDEIRO DA SILVA e ANDERSON CARLOS GOMES DA SILVA** foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, “caput” e no artigo 35, “caput”, todos da Lei 11.343/06 e ambos os delitos na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal. E isto porque no dia 24 de maio de 2016, por volta das 12 horas, na Rua Benedito Brandão, nº 13, bairro de São Miguel, nesta Capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 1 (um) saco contendo cocaína com o peso bruto total de 1,032 kg, e com peso líquido de 961,3 gramas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, Auto de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

Exibição e Apreensão de fls. 14 e Laudo Provisório de Constatação de fls. 16/17, isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, **RODRIGO e ANDERSON**, previamente ajustados e com unidade de desígnios associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes. Recebida a denúncia, sobreveio citação dos acusados e resposta à acusação. Nesta audiência foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, quatro da defesa, acabando o réu RODRIGO interrogado. O réu Anderson é REVEL. Prossegue o processo apenas em face do réu Rodrigo. . Eis o relatório, no essencial. **É INTEIRAMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DEDUZIDA NA DENÚNCIA**. Consubstanciada a materialidade delitiva no laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 96/97 e 105/106), de cujo bojo salta aos olhos resultado positivo para cocaína, indisputáveis são tanto autoria como o desiderato de mercancia. Em outras palavras: no dia, hora e local supramencionados, em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, do processo cautelar nº 0044021-86.2015.8.26.0050 – Dipo 4.1.2 – IP 44/2015, no imóvel localizado à Rua Benedito Brandão nº 13, Jardim Pantanal, nesta capital, Policiais Civis para lá se dirigiram e foram recepcionados pelo acusado RODRIGO, o qual lhes franqueou a entrada. Realizadas buscas no local, os policiais lograram encontrar, no interior do armário da cozinha do réu RODRIGO, um pacote contendo cocaína, com o peso bruto total de 1,032 kg, e com peso líquido de 961,3 gramas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14 e Laudo Provisório de Constatação de fls. 16/17. Os policiais, então, o indagaram sobre a procedência dos entorpecentes e foram informados que o pacote contendo a droga era de sua propriedade e que seria vendida em varejo posteriormente. Dessa forma, diante do flagrante realizado, que evidenciava o comércio ilegal de drogas, notadamente pela quantidade de droga localizada, os policiais civis encaminharam o réu RODRIGO ao Distrito Policial, juntamente com a sua companheira, Deide Meirele da Silva Sousa (fls. 06), que estava no mesmo local do flagrante e que de nada tinha ciência. Durante o interrogatório de fls. 08, o réu RODRIGO informou que o fornecedor dos entorpecentes era a pessoa de vulgo “Bonitinho”, no caso o acusado ANDERSON, com quem estava associado. Por fim, informou que sua


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

companheira não tinha conhecimento do pacote de entorpecentes, e não sabia de suas atividades ilícitas. Por esse motivo, foi apresentado para o acusado RODRIGO a fotografia da pessoa de vulgo “Bonitinho”. RODRIGO, então, reconheceu ANDERSON, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa de vulgo “Bonitinho”. Devido a este fato, ANDERSON foi qualificado indiretamente, conforme fls. 38/42. O policial José foi ouvido nesta audiência e corroborou os termos da denúncia, aduzindo que o réu confessou o tráfico e que pegou a droga com o corréu Anderson. Reconhece o réu Rodrigo em audiência. Disse que em diligências anteriores chegou a visualizar os réus Rodrigo e Anderson juntos. O policial Valmir contou nesta audiência que havia um procedimento cautelar, que visava a prisão de Anderson. Chegaram ao réu Rodrigo e no dia o prenderam dentro da casa com a droga em tela, que estava na cozinha. O réu confessou que a droga era dele e que ele trabalhava com o réu Anderson. Pelas interceptações havia uma associação ao tráfico entre os acusados. A prova oral é uníssona e não deixa dúvidas quanto a autoria do delito e da associação entre os réus para os fins de tráfico. E diriam alguns desavisados sobre a suspeitabilidade dessa prova, só pelo fato de as testemunhas pertencerem aos quadros policiais. Ledo engano, pois, o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64). E nesse mesmo sentido, outros julgados: ***TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Prova testemunhal dos policiais que, corroborada pelos demais elementos, imputou aos réus referido crime - Palavra dos mesmos que não pode ser desprezada por sua condição de serem policiais - Pretendida desclassificação para uso próprio inadmissível tendo em vista a quantidade e condições de apreensão do entorpecente - Recurso não provido.*** (Apelação Criminal nº 226.609-3, São Paulo, 4ª Câmara Criminal - Julho/97 – Rel. SINÉSIO DE SOUZA, 02.12.97, V.U.); ***“Está superada a tendência se recusar apriorística e preconceituosamente, o depoimento de policiais, pelo mero fato de integrarem o sistema de segurança pública. Insensato desprezar-se o relato de agente recrutado especialmente pelo Estado para prevenir e reprimir a criminalidade, quando chamado pelo mesmo Estado-juiz para narrar ato de ofício”*** (TACRIM-SP, Apel. Crim. nº1211049/8, São Paulo, 11ª Câmara, Rel. RENATO NALINI). Logo, mostra-se bem amparada a pretensão punitiva estatal *in casu*, pelo que de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

rigor é o desate condenatório: a uma, porque há prova cabal de que os entorpecentes foram devidamente apreendidos com o acusado; a duas pelo modo como o entorpecente estava acondicionado; a três porque a prova oral coligida demonstra a prática de tráfico ilícito de entorpecentes; a quatro, porque o réu, no bojo do interrogatório judicial, nada deduziu no sentido de macular os relatos policiais. O *animus* da traficância e da associação decorreram, dentre outros indícios, da grande quantidade de entorpecentes apreendidos no interior da residência do réu RODRIGO, que estava associado com o acusado ANDERSON, sendo que este último lhe forneceu a droga em tela. De outra banda, consoante ensinamento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado-membro, expendido em v. acórdão da lavra do profícuo Desembargador JARBAS MAZZONI, ínsito na JTJ 169/312-316, "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente (RT 584/347)". E remata o insigne Desembargador: "Acresce que possuir substância entorpecente sem autorização legal é o bastante para caracterizar o delito do art. 12 da Lei 6.368, de 1976, que é de mera conduta" (RT 552/321 - ALBERTO SILVA FRANCO outros, "Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial", 4ª ed., Ed. Revistas dos Tribunais, p. 1.925) (in JTJ 169/312-316). E quanto ao delito de associação para fins de tráfico de entorpecentes, ressalte-se que não é necessário se comprovar a estabilidade, haja vista que o próprio artigo ressalva que a associação entre os réus pode ocorrer de forma reiterada ou não. Sobre o tema entende-se: **TÓXICOS – Associação criminosa – Art. 35 da Lei n. 11.343/06 – Reconhecimento da associação estável entre os acusados de tráfico com base na quantidade de dinheiro e de droga apreendida, que indicariam a sua vinculação a grandes traficantes ou mesmo a quadrilha voltada ao tráfico – Admissibilidade – Recursos parcialmente providos.** (Apelação Criminal n. 993.07.029226-1 – São Caetano do Sul – 5ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Tristão Ribeiro – 21.08.08 – V.U. – Voto n. 11979) mmo; **TÓXICOS – Associação criminosa – Caracterização – Inexigência de estabilidade, o art. 35 da Lei n. 11.343/06, dispõe ser**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

crime a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, crimes de tráfico – Hipótese – Ocorrência - Recursos da defesa improvido e da acusação provido. (Apelação Criminal com Revisão n. 990.08.112928-0 – Franca – 9ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Souza Nery – 12.3.09 – V.U.– Voto n. 14606) MCGAS. A associação, por sua vez, é evidente, uma vez que os réus juntos estavam traficando no local. Ressalva-se que, no caso do delito de associação para fins de tráfico de entorpecentes, não é necessário se comprovar a estabilidade, haja vista que o próprio artigo ressalva que a associação entre os réus pode ocorrer de forma reiterada ou não. Sobre o tema entende-se: ***TÓXICOS – Associação criminosa – Art. 35 da Lei n. 11.343/06 – Reconhecimento da associação estável entre os acusados de tráfico com base na quantidade de dinheiro e de droga apreendida, que indicariam a sua vinculação a grandes traficantes ou mesmo a quadrilha voltada ao tráfico – Admissibilidade – Recursos parcialmente providos.*** (Apelação Criminal n. 993.07.029226-1 – São Caetano do Sul – 5ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Tristão Ribeiro – 21.08.08 – V.U. – Voto n. 11979) mmo ***TÓXICOS – Associação criminosa – Caracterização – Inexigência de estabilidade, o art. 35 da Lei n. 11.343/06, dispõe ser crime a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, crimes de tráfico – Hipótese – Ocorrência - Recursos da defesa improvido e da acusação provido.*** (Apelação Criminal com Revisão n. 990.08.112928-0 – Franca – 9ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Souza Nery – 12.3.09 – V.U.– Voto n. 14606). A testemunha da defesa Luiz Vitor disse ser amigo do réu Rodrigo. Disse que estava presente no dia da prisão do réu Rodrigo. No dia viu o réu ser abordado na rua e entrar na casa com outras pessoas. Viu depois que o réu estava algemado. Disse que uma das pessoas pegou uma sacola dentro de um veículo e entrou com ela na casa do réu, de lá saindo. Não sabe dizer se a sacola estava cheia o vazia e acho que pode ser possível os policiais terem saído da casa do réu com o entorpecente apreendido dentro dessa sacola. A testemunha da defesa Zuleide disse que é vizinha do réu Rodrigo. Não presenciou os fatos. A testemunha Adeilton disse em audiência que é amigo do réu. Não presenciou os fatos. A testemunha da defesa Luiz Carlos foi ouvida em audiência e disse que o réu trabalhava com o depoente com guincho. Não presenciou os fatos. Assim, as testemunhas da defesa nada de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

concreto trouxeram aos autos. O réu Rodrigo foi interrogado e negou a acusação em tela, fazendo-o de forma genérica e não comprovando a sua alegação. Disse que discutiu um dia antes com uma pessoa. Não sabe porque foi indevidamente acusado. Disse que não admite a prática do crime e que o documento que assinou o fez sem ler. Disse que chegou depois das declarações do réu no DP. De resto, é descabida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, até porque não se pode simplesmente olvidar do comando ínsito no artigo 44, da mesma lei: “Os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, VEDADA A CONVERSÃO DE SUAS PENAS EM RESTRITIVAS DE DIREITOS”. Cumprе ressaltar ainda que “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal e de regime mais gravoso - é motivo hábil a demonstrar a insuficiência da substituição da pena por medidas restritivas de direitos, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal” (REsp 1.032.034/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 21/09/2009). Também **não há como se aplicar à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06.** Diante das circunstâncias do crime e da quantidade da droga apreendida, tudo aponta para a dedicação dos acusados para o delito, fazendo destes seus meios de vida, haja vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, todos de alto poder nocivo e vulnerante, os quais estavam embalados de modo a incitar a prática do tráfico. O réu RODRIGO possui maus antecedentes (fls. 59/66), o que enseja a pena acima do mínimo. O réu RODRIGO ainda é REINCENTE (fls. 65 e 170), o que deve ser reconhecido na segunda fase da dosimetria da pena. Ante o exposto, requer o Ministério Público a integral procedência da pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, pois, a condenação de **RODRIGO CORDEIRO DA SILVA** como incurso no artigo 33, “caput” e no artigo 35, “caput”, todos da Lei 11.343/06 e ambos os delitos na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal, com aplicação de regime prisional inaugural fechado. **Dada a palavra à Defesa:** Alegações orais colhidas pelo sistema de gravação digital. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **RODRIGO CORDEIRO DA SILVA**, juntamente com Anderson Carlos Gomes Da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, “caput” e artigo 35 “caput”, ambos da Lei nº


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

11.343/06, porque no dia 24 de maio de 2016, por volta das 12 horas, na Rua Benedito Brandão, n. 13, São Miguel, nesta Capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 01 saco contendo cocaína(1,032Kg), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes. Notificados nos termos do artigo 55, “caput” da Lei nº 11.343/06 (fls. 87), o réu Rodrigo apresentou defesa prévia por escrito (fls.79/82). O réu Anderson foi citado por edital, suspendendo-se o feito, com relação a ele, nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 162). A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2016 (fls. 88). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu Rodrigo interrogado. Os debates foram realizados. É a síntese do necessário. **DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade dos delitos está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/07), no boletim de ocorrência (fls. 09/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 13), no auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 16), bem como no exame químico toxicológico (fls.96/97 e 105/106). A autoria restou incontroversa. O réu Rodrigo, na delegacia de polícia, admitiu a prática do crime, dizendo que a droga encontrada no armário da cozinha de sua residência, recebida de “Bonitinho”, seria comercializada no varejo. Em juízo, negou a acusação, alegando estar sendo injustamente acusado. Negou estivesse armazenando entorpecente em sua casa. Em que pese a versão do réu na presente data, a prova produzida nos autos é forte e escorreita em sentido contrário, confirmando a confissão extrajudicial do acusado e, consequentemente, a denúncia, em sua integralidade. Vejamos. Os investigadores de polícia José Antonio e Valmir, que participaram da abordagem do acusado, disseram ter comparecido na casa dele em cumprimento a mandado de busca e apreensão, oportunidade em que foram atendidos pelo próprio acusado, que lhes franqueou a entrada no local, onde encontraram, escondido no armário da cozinha, um saco contendo a droga, que seria comercializada. Contaram ter o réu alegado que trabalhava com “Bonitinho”, pessoa com quem teria


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

pegado o alucinógeno na noite anterior. Acrescentaram, por fim, que os denunciados assim agiam há algum tempo, fato este constatado durante as interceptações telefônicas, que culminaram na expedição de diversos mandados de busca e apreensão. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária. As testemunhas de defesa, por sua vez, nada acrescentaram que pudesse alterar o desfecho do feito. Luis Vitor aventou a possibilidade da droga ter sido “plantada” pela polícia, dizendo ter visto um dos policiais retirar, de dentro de um prisma prata, uma sacola, retornando para casa do réu. Indagado se havia algo na sacola, não soube informar, mencionando que poderia estar vazia. Disse ainda, ter sido o réu abordado na rua, quando descia do caminhão, estando suas palavras em confronto com os depoimentos das testemunhas de acusação, que foram firmes em dizer que o acusado estava dentro de sua casa, sendo por ele atendidos. Desta feita, comprometido mostrou-se o depoimento de Luis Vitor. Demais testemunhas nada presenciaram, não alterando o quadro probatório. Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que o réu estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes, quando surpreendido pelos policiais, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de grande quantidade de “cocaína”, escondida no armário da cozinha de sua residência. A corroborar a conclusão supra, temos a confissão extrajudicial, que não pode ser desconsiderada. O delito de associação para o tráfico também restou evidenciado, eis que o réu agia juntamente com Anderson, vulgo “Bonitinho”, pessoa de quem recebia o entorpecente para comercializar no varejo, fato este que já vinha ocorrendo há algum tempo. Sendo assim, diante da harmonia e coerência das provas amealhadas durante a instrução do feito, de rigor a prolação do édito


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

condenatório. Passo a dosimetria das penas. Na primeira fase de fixação das reprimendas, nada a considerar, pelo que fixo a pena base dos delitos no mínimo legal, perfazendo, para o tráfico, 05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhetos) dias-multa, no unitário mínimo; e para o delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, 03(três) anos de reclusão e pagamento de 700(setecentos) dias-multa, no mínimo legal. Observo que o réu é reincidente, pelo que aumento as penas em 1/6, fixando-as, para o tráfico, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhetos e oitenta e três) dias-multa, no unitário mínimo, ante a condição econômica do condenado e; 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, para o crime de associação para o tráfico. Diante da recidiva, impossível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Não havendo outros fatores modificativos, torno definitivas as reprimendas acima impostas. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR RODRIGO CORDEIRO DA SILVA**, com qualificação nos autos, a cumprir a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” e artigo 35 “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime prisional, em razão da recidiva, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. O réu está preso e assim deverá permanecer caso queira recorrer desta sentença, pois não faz jus a qualquer benefício legal, por medida de garantia da ordem pública, pois praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Recomende-se o réu no cárcere onde se encontra. Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados. Dou a presente por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP
01133-020

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):